

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3981/2536

บริษัท ที . แอนด์ วี. ทรานสปอร์ต จำกัด

โจทก์

เจ้าหนี้

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

โจทก์

นาย บุญ ยี่ง คล้าจิม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 812, มาตรา 813

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 107

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ.2496 มาตรา 6, มาตรา 7 (4),
มาตรา 21, มาตรา 22

การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการของเจ้าหนี้นางานพิมพ์ไปให้สหกรณ์
กลาโหม จำกัด รับจ้างช่วง โดยไม่ได้จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดจ่ายเงินค่า
จ้างล่วงหน้าเป็นตั๋วแลกเงินเต็มจำนวนค่าจ้าง และจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้งเกิน
300,000 บาท เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2504 และข้อบังคับว่า
ด้วยการมอบอำนาจและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2496 ต้องถือว่า
จำเลยที่ 2 ได้กระทำโดยปราศจากอำนาจ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 เจ้าหนี้จึงขอรับชำระหนี้ส่วนนี้
จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ได้ จำเลยที่ 2 มีอำนาจตั้ง ส. เป็นตัวแทนช่วงให้
ดำเนินกิจการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศได้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. 2496 มาตรา 22 และข้อบังคับว่าด้วยการ
มอบอำนาจและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการพ.ศ. 2496 ข้อ 7 เมื่อไม่

ปรากฏว่า ส. เป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะดำเนินกิจการดังกล่าวแทนเจ้าหนี้ หรือเป็นผู้ไม่สมควรไว้วางใจจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเจ้าหนี้ ในการที่เจ้าหนี้ต้องคืนเงินที่ ส. เรียกเก็บเอาไปให้แก่ผู้สมัครงาน เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ในส่วนนี้

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้รวม 6 รายการ เป็นเงิน 15,057,742.16 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นควรให้เจ้าหนี้รายนี้ได้รับชำระหนี้รายการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 รวมเป็นเงิน 13,570,116.30 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเงื่อนไข ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้รายการที่ 5 จำนวน 1,264,250 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่า เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับความเสียหาย รายการที่ 1 ถึงที่ 4 หรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการของเจ้าหนี้ นำงานพิมพ์แบบพิมพ์ที่เจ้าหนี้รับจ้างพิมพ์ให้กรมทางหลวงและชมรมส่งเสริมครู(แห่งประเทศไทย) รวม 4 รายการ ไปจ้างช่วงให้สหกรณ์กลาโหม จำกัดจัดพิมพ์ ให้นั้นเป็นการทำการค้าเกี่ยวกับการพิมพ์อันเป็นวัตถุประสงค์ของเจ้าหนี้ที่จำเลยที่ 2 มีอำนาจกระทำได้ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. 2496 มาตรา 6, 7(4), 21, 22 แต่เมื่อจำเลยที่ 2 นำงานพิมพ์ดังกล่าวไปจ้างช่วง ให้สหกรณ์กลาโหม จำกัด จัดพิมพ์ให้ จำเลยที่ 2 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการจ้าง พ.ศ. 2504 ข้อ 5(ก)ที่กำหนดว่า จะต้องไม่จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างต้องจัดให้ธนาคารในราชอาณาจักรไทย ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารที่มีหลักฐานดีและเจ้าหนี้เชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกันเงินที่ รับล่วงหน้าไป และเงินล่วงหน้าที่จะจ่ายต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาค่าจ้าง และ ตามข้อ 20 ที่กำหนดว่าหนังสือสัญญาจ้างต้องทำตามแบบท้ายระเบียบนี้ แล้วเสนอ ไปยังผู้มีอำนาจสั่งจ้างโดยผ่านการพิจารณาของกองกฎหมายเสียก่อน ต่อเมื่อเห็นว่า รัดกุมดีแล้วก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้างอนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ กับต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2496 ข้อ 3(จ)(1)ที่กำหนดว่า การส่งจ่ายเงินอันมิใช่เป็นกิจประจำ หากมีความจำเป็นจะต้องจ่าย ให้ผู้อำนวยการสั่งจ่ายได้คราวหนึ่งไม่เกิน 300,000 บาทดังนั้น การที่จำเลย ที่ 2 นำงานพิมพ์แบบพิมพ์ไปจ้างช่วงสหกรณ์กลาโหม จำกัด จัดพิมพ์ให้ โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้จัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด ได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นตั๋วแลกเงิน เต็มจำนวนค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้งเกิน 300,000 บาท อันเป็นการ ผ่าฝืนต่อระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการของเจ้าหนี้ได้กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสีย

หายให้เจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 เจ้าหนี้จึงมีสิทธิ
ขอรับชำระหนี้สำหรับความเสียหายรายการที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาว่า เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับความเสียหายรายการที่ 5
หรือไม่ เห็นว่า เมื่อเจ้าหนี้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจาก
สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการ
ของเจ้าหนี้มีอำนาจตั้งนายสุนทร แก้วเนตร เป็นตัวแทนช่วงให้ดำเนินกิจการดัง
กล่าวได้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์พ.ศ. 2496
มาตรา 22 และข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2496 ประกอบกับจากพยานของเจ้าหนี้ไม่ปรากฏว่านายสุนทรเป็นผู้ไม่
เหมาะสมที่จะดำเนินกิจการดังกล่าวแทนเจ้าหนี้ หรือเป็นผู้ที่ไม่สมควรไว้วางใจ
จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ สำหรับความเสียหายของเจ้าหนี้ที่ต้องคืนเงินให้
ผู้สมัครงานที่นายสุนทรเรียกรับเอาไป เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้สำหรับความ
เสียหายรายการที่ 5 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหานี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เฉพาะรายการที่ 5
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น